

<제10장 업무상 재해 등 제1절 업무상 재해>

I. 의의

- 업무상 재해란 근로자가 업무상의 사유에 의하여 부상, 질병, 장해 또는 사망에 이르는 것을 의미하며, 산업재해보상보험법(이하 '산재법')의 적용 대상이 된다. 산재보험은 근로자의 업무상 재해를 신속하고 공정하게 보상하고, 근로자 재할 및 복지 증진에 기여하는 사회보험이다. 업무상 재해 인정은 사용자의 과실 유무와 관계없이 이루어지며, 이는 사용자의 무과실 책임주의를 기초로 한다.

II. 업무상 재해의 성립요건

- 업무상 재해가 성립하기 위해서는 원칙적으로 업무수행성과 업무기인성(인과관계)이 인정되어야 하며, 근로자에게 고의 또는 자해 행위와 같은 귀책 사유가 없어야 한다.

1. 업무수행성과 업무기인성

(1) 업무수행성

- 업무수행성이란 근로자가 근로계약에 따른 업무를 수행하는 중에 발생했거나, 업무에 따르는 위험 범위 내에서 발생한 재해여야 한다는 요건을 의미한다.

① 업무수행 중의 재해

- 근로시간 중 근로계약에 따른 본래 업무를 수행하던 중에 발생한 재해.

② 사업주의 지배·관리 하에 있는 재해

- 휴게시간 중 사업주가 제공한 시설물 이용 중 발생한 재해, 사업주 지시나 승인을 받은 행사 중의 재해 등.

(2) 업무기인성

- 업무기인성이란 재해를 발생시킨 원인이 업무의 수행과 상당인과관계를 가져야 한다는 요건을 의미한다. 판례는 업무기인성을 판단할 때, 업무가 재해 발생의 유일한 원인일 필요는 없으며, 업무가 재해 발생에 상당한 기여를 했거나 주된 원인이 되었다고 인정되는 경우에도 인과관계를 인정한다.

2. 근로자의 귀책사유 부존재

- 업무상 재해는 원칙적으로 근로자가 고의 또는 자해 행위 등으로 재해를 일으킨 경우에는 인정되지 않는다.

(1) 고의적 사고의 제외

- 근로자에게 업무 외의 사유로 재해를 유발하려는 고의가 있었던 경우에는 업무상 재해로 보지 않는다.

(2) 자해 행위의 제외

- 근로자의 자해 행위로 인한 재해 역시 원칙적으로 업무상 재해로 인정되지 않는다. 다만, 정신질환으로 인하여 정상적인 인식 능력이나 행위 통제 능력을 상실한 상태에서 자해 행위를 한 경우 등 예외적 사정이 있는 경우에는 업무상 재해로 인정될 수 있다.

III. 업무상 재해의 인정기준

1. 업무상 사고나 질병 또는 출퇴근 재해로 인한 재해[산재법 제37조]

- 산재법 제37조는 업무상 재해를 그 유형에 따라 업무상 사고, 업무상 질병, 출퇴근 재해로 구분하고 각각의 인정 기준을 규정한다.

(1) 업무상 사고

- 근로자가 업무를 수행하는 과정에서 발생한 사고, 시설물 등의 결함으로 발생한 사고, 행사 중 발생한 사고 등을 의미한다.

(2) 업무상 질병

- 업무상 유해 인자 노출로 인한 질병, 업무상 과로 및 스트레스로 인한 질병 등 업무와 상당인과관계가 인정되는 질병을 의미한다.

(3) 출퇴근 재해

- 사업주 지배·관리 하에서의 출퇴근 중 발생한 사고, 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중에 발생한 사고 등을 의미한다.

2. 고의·자해행위나 범죄행위로 인한 재해

(1) 고의·자해 행위의 제외

- 근로자의 고의나 자해 행위로 인한 재해는 원칙적으로 업무상 재해로 인정되지 않는다.

(2) 범죄 행위의 제외

- 근로자가 고의로 행한 범죄 행위가 원인이 되어 발생한 재해는 업무상 재해로 인정되지 않는다. 이는 근로자가 자신에게 책임 있는 위법 행위로 인해 재해를 유발한 경우를 산재보험으로 보상하지 않는다는 원칙에 따른다.

IV. 결론

- 업무상 재해는 근로자의 업무수행성과 업무기인성을 핵심 성립 요건으로 하며, 산재법 제37조에 따라 업무상 사고, 업무상 질병, 출퇴근 재해 세 가지 유형으로 인정된다. 근로자의 고의나 자해 행위로 인한 재해는 원칙적으로 인정되지 않으며, 산재보험은 이러한 규정을 통해 근로자의 고용 안정과 사회 안전망을 확보하는 데 기여한다.